

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 368/2531 อัยการ อ่างทอง
นาย วัน ชัยหรือแมว ศ รี ดำรง พันธุ์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 59, มาตรา 290, มาตรา 295

จำเลยกับพวกร่วมกันทำร้าย ช. และ จ. พวกของผู้ตายก่อนช. และ จ. วิ่งหนีไปโดยจำเลยกับพวกมิได้ติดตามไปทำร้ายซ้ำเติมเมื่อผู้ตายกับ ธ. ขีรถจักรยานยนต์มาถึง จำเลยกับพวกร่วมกันทำร้ายผู้ตายกับ ธ. อีก โดยพวกจำเลยใช้ไม้ตีผู้ตายล้มลง แล้วจำเลยกับพวกเข้ารวมทำร้ายโดยจำเลยมิได้มีอาวุธ ทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยมีสาเหตุกับผู้ตายมาก่อน มูลเหตุที่จะทำร้ายผู้ตายก็มีเพียงว่าจำเลยกับพวกไม่ถูกกับคนในหมู่บ้านเดียวกับผู้ตายจึงทำร้ายฝากมา ยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตาย คงฟังได้เพียงว่าจำเลยมีเจตนาร่วมกับพวกทำร้ายผู้ตายเท่านั้น เมื่อผู้ตายถึงแก่ความตายเพราะถูกพวกของจำเลยใช้ไม้และท่อนเหล็กตี จำเลยจึงต้องมีความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 288, 295 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91, 288, 295 ลงโทษตามมาตรา 288 จำคุก 20 ปี ตามมาตรา 295 จำคุกกระทงละ 1 ปี รวมจำคุก 22 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 83, 91, 290, 295 ลงโทษตามมาตรา 290 จำคุก 15 ปี ตาม
มาตรา 295 จำคุกกระทงละ 1 ปี รวมเป็นจำคุก 17 ปี โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2528 เวลา
ประมาณ 17 นาฬิกา จำเลยกับพวกร่วมกันทำร้ายนายบรรเทิง จิตสามารถ ผู้ตาย
นายจรรณู เอี่ยมสะอาด และนายธงชัย จันทอง จนเป็นเหตุให้นายบรรเทิงถึงแก่ความ
ตาย นายจรรณู และนายธงชัย ผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่กาย บาดแผลปรากฏตาม
รายงานการตรวจศพ รายงานการชันสูตรพลิกศพ และผลการตรวจชันสูตรบาดแผล
ทำยพ้อง โดยเหตุที่ทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายเนื่องจากมีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมอง
ทำให้สมองน้อยส่วนทอนซิลยื่นกดศูนย์หายใจ เนื่องจากถูกของแข็งกระทบกระแทก
อย่างแรง ที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยกับพวกใช้ไม้แปขนาดกว้าง 3 นิ้ว หนา 1 นิ้วยาว
ประมาณ 3 เมตร และท่อนเหล็กตีทำร้ายผู้ตายแม้ไม่ประสงค์ต่อผล แต่ย่อมถึงเห็น
ผล พยานหลักฐานโจทก์ฟังได้ว่า จำเลยกับพวกมีเจตนาฆ่าผู้ตายนั้น ปัญหาวินิจฉัยมี
ว่า จำเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตายหรือไม่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า จำเลยกับพวกร่วมกันทำร้าย
นายชำนาญและนายจรรณูผู้เสียหายก่อน นายชำนาญและนายจรรณูวิ่งหนีไปโดยจำเลย
กับพวกมิได้ติดตามไปทำร้ายซ้ำเติม เมื่อผู้ตายกับนายธงชัยผู้เสียหายขึ้นรถ
จักรยานยนต์มาถึง จำเลยกับพวกร่วมกันทำร้ายผู้ตายกับนายธงชัยผู้เสียหายอีกเช่น
เดียวกัน นายธงชัยผู้เสียหายวิ่งหนีไป ส่วนผู้ตายถูกพวกของจำเลยตีด้วยไม้แปล้ม
ลงจำเลยกับพวกจึงเข้าไปรวมทำร้ายผู้ตาย ในการเข้าไปทำร้ายผู้ตายนี้ นายชำนาญ
เบิกความว่า พยานเห็นจำเลยใช้ไม้ตีผู้ตายหลายครั้งถูกบริเวณหน้าอก นายจรรณูเบิก
ความว่า พยานเห็นนายเจียบใช้ไม้ตีและจำเลยใช้เท้ากระแทกผู้ตาย แต่เมื่อตอบทนาย
จำเลยกลับว่าเห็นจำเลยแย่งไม้จากนายเจียบแล้วตีทำร้ายผู้ตาย ส่วนนายธงชัยเบิก
ความว่า จำเลยจะใช้ไม้หรือใช้เท้านั้นพยานไม่เห็น เห็นว่าพยานโจทก์เบิกความแตก
ต่างกันในเรื่องที่ว่าจำเลยใช้ไม้ตีผู้ตายหรือไม่โดยเฉพาะนายจรรณูแม้จะเบิกความว่า
เห็นจำเลยใช้ไม้ตีผู้ตาย แต่ก็เบิกความตอบโจทก์และตอบทนายจำเลยแตกต่างกัน

ฟังเป็นแน่นอนไม่ได้ จึงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยใช้ไม้แปตีผู้ตาย คงฟังได้แต่เพียงว่า จำเลยเป็นคนหนึ่ง que เข้ารุมทำร้ายผู้ตายโดยจำเลยมิได้มีอาวุธ เมื่อฟังประกอบกับ พฤติการณ์ที่จำเลยมิได้ทำร้ายซ้ำเติมพวกของผู้ตาย ทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยมี สาเหตุกับผู้ตายมาก่อน มูลเหตุที่จะทำร้ายผู้ตายได้ความจากนายธงชัย จิตสามารถ บิดาของผู้ตายเพียงว่าจำเลยกับพวกไม่ถูกกับนายวิโรจน์คนในหมู่บ้านเดียวกับผู้ตาย จึงตีฝักมา พฤติการณ์ดังกล่าวยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตาย คงฟังได้เพียง ว่าจำเลยมีเจตนาร่วมกับพวกทำร้ายผู้ตายเท่านั้น เมื่อผู้ตายถึงแก่ความตายเพราะถูก พวกของจำเลยใช้ไม้และท่อนเหล็กตี จำเลยจึงต้องมีความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นจนเป็น เหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ฎีกาโจทก์ ฟังไม่ขึ้น แต่การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 290 โดยไม่ได้ระบุนววรรคใดนั้นเห็นสมควรระบุนววรรคเสียให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า เจาะความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ ความตาย จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290 ววรรคแรก นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์"

(สุทิน นนทแก้ว-เสรี แสงศิลป์-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา	เนติบัณฑิตยสภา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ